

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 인사규정 개정 필요

소 관 부 서 UUUU실

조 치 부 서 UUUU실

내 용

1. 업무 개요

한국수자원공사(이하 “공사”라 한다)는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 공공기관으로서의 운영에 관한 기본적인 사항과 자율경영 및 책임경영체제의 확립하기 위한 사항을 사규로 정하여 운영하고 있으며, UUUU실은 인사제도 및 인사관리 등의 업무를 총괄하는 부서로, 공사의 합리적이고 적절한 인사관리를 위하여 필요한 주요 사항을 「인사규정」으로 제정하고, 「인사규정」에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 세부사항은 「인사규정시행세칙」으로 정하여 운영하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「공공기관의 운영에 관한 법률」제34조(결격사유)에서 공기업·준정부기관 임원의 임용 결격사유를 「국가공무원법」 제33조(결격사유) 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람으로 규정하고 있고, 2022.12.27. 「국가공무원법」 개정을 통해 제33

조(결격사유) 6의2에 음란한 영상 등의 배포·판매, 스토킹 범죄 등으로 벌금형(100만 원 이상)을 선고받고 3년이 지나지 아니한 경우를 신설하여 임용 결격사유를 보다 엄격하게 규정하고 있다.

또한, 「공기업·준정부기관 경영지침」 제26조(징계 등 복무관리)에 따르면, 공기업의 장은 「국가공무원법」과 「공무원 징계령」 등 관련 규정에 따라 직원 징계에 관한 규정을 마련해야 하며, 2021. 8.27. 「공무원 징계령 시행규칙」 개정을 통해 제2조의 징계기준에 성 관련 비위 피해자 등에게 2차 피해를 입힌 경우에 대한 별도의 징계기준을 신설하여 피해자 보호를 강화하고 성실의무 위반자에 대한 징계기준을 세분화하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 현행 K-water 「인사규정」 제10조의 채용 결격사유에는 「국가공무원법」의 개정사항이 반영되지 않아 채용 시 법률에서 정하는 품위손상 행위로 인한 채용후보자의 자격상실을 규제하는 데 어려움이 있다.

한편, UUUU실은 「여성폭력방지 기본법」 및 공공기관 자체 성비위 예방지침 마련 의무화에 따라 2024. 7. 1. 「성희롱·성폭력 예방 및 고충처리 규정」을 개정하면서 성희롱·성폭력에 2차 피해를 포함하는 내용을 신설하고 가해자에 대해 징계 처분 등의 조치를 할 수 있도록 명시하여 2차 피해 예방을 도모하였다.

그러나, 「인사규정 시행세칙」상 징계양정에 관한 규정에는 2차 피해에 대한 구체적인 징계 수위와 기준이 마련되지 않아 징계 집행의 공정성이 하락할 수 있으며, 실질적인 억제력 부족으로 인해 2차 피해 예방과 피해자 보호 등의 목적 달성이 어려워질 우려가 있다.

따라서, UUUU실은 「국가공무원법」과 「공무원 징계령」 등 관련 법령에서 정한 수준을 반영하여 사규를 개정할 필요가 있다.

관계부서 의견 UUUU실은 감사의견을 수용하였다.

조치할 사항 UUUU실장은 상위 법령 개정사항을 반영하여 규정을 현행화하는 등 「인사규정」 및 「인사규정시행세칙」 개정을 검토하시기 바랍니다. (통보)